

1518095-33.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... aplicação seja uma constante em todos os roubos. (STJ, AgInt no REsp 1.581.894/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 31/08/2016). Desta forma fica esclarecido que o acusado não consumou o roubo, muito menos sabiam da existência de tal ilícito, o acusado nega qualquer participação no ilícito, com isso, em relação ao crime de Roubo Qualificado deve ser absolvido, nos moldes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1518095-33.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217981/2022 - 08º D.P. BRAS, 26682468 - 08º D.P. BRAS, 2217981 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS

Vítima:

JOSE PEREIRA RAMOS e outros

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

17/11/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 17 de novembro de 2022 às 13h30min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do

processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). ALESSANDRA ANDREZ C. J. BOROWSKI

Réu: ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS (Réu preso)

Advogado: Dr. SÉRGIO DAMASCENO LEITE inscrito na OAB/SP de nº 416.168

Vítima: JOSÉ PEREIRA RAMOS

Vítima: RICARDO ANDRÉ FERNANDEZ

Vítima: JOÃO CARLOS MARQUES

Testemunha/A: VÍTOR DOS ANJOS JOAQUIM

Testemunha/A: RINALDO CAMPOS REPULHO JÚNIOR

Testemunha/D: DENIS CAVALCANTE DA SILVA

Testemunha/D: JAIME VICENTE DE SOUSA

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as vítimas José, Ricardo e João, e a testemunha Rinaldo Campos, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

A manifestação da i. Promotora se deu em audiovisual.

Pela Defesa foi dito que: Meritíssimo (a) Juiz, ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS, já devidamente qualificado aos autos da ação penal em epígrafe, que lhe move a Justiça Pública, neste ato devidamente representado por seu Advogado in fine signatário, vem mui respeitosamente à augusta presença de Vossa Excelência apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS ESCRITOS, com base nos artigos 403, §3º e 404, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos: No que se roga a presente ação penal deve ser julgada totalmente improcedente para que o denunciado seja absolvido das acusações que lhe pesam, pois o mesmo é absolutamente inocente, posto que dá imputação que lhe pesam

é frágil e inconsistente. Trata-se de ação penal movida pelo Representante do Ministério Público na qual se imputa ao acusado a prática delitiva prevista no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º - A, inciso I, c.c art. 29, todos do Código Penal. Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 12h38min, na Av. Presidente Wilson nº 1707, nesta Cidade e Comarca o acusado, supostamente, previamente ajustado e em unidade de designios com pelos menos quatro outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo mediante restrição da liberdade da vítima, José Pereira, carga de sucata de cobre avaliada em R\$ 455.510,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Dez Reais) e caminhão Mercedes Bens de Placa PVW9C69, de bens de propriedade da empresa "VIMEL", representada por Ricardo André Fernandez. É a síntese do necessário. Preliminarmente, o denunciado pede licença para apontar a ausência do motivo sustentável que oriente a propositura da ação em exame, posto que o depoimento prestado pela vítima em sede de delegacia é tendencioso, caracterizando uma orientação por parte das autoridades com intuito de prejudicar o acusado, sendo que o mesmo não teve qualquer participação no que lhe acusam, logo o acusado traz a verdade dos fatos em sede de audiência. DOS FATOS OCORRIDO. Discorre o acusado que na data dos fatos foi contratado para trabalhar como motorista de forma autônoma, por um conhecido de nome Ademir apelido Peito Seco, que mora no bairro de Lima, onde o acusado se encontrou com a pessoa que oferecia o serviço no posto de gasolina no bairro do Jardim Macedônia, foi oferecido o valor de R\$ 200,00 reais para conduzir um caminhão posteriormente informado pelo contratante, onde diante da dificuldade me que o acusado se encontra veio por aceitar, o endereço não lhe informado, logo que deveria seguir um veículo Renault Sanderô Prata que o condutor iria indicar qual caminhão deveria dirigir e qual o destino do mesmo, assim já condução do caminhão o mesmo presenciou que o veículo citado para que fosse seguido começou a acelerar em demasiadamente onde levantou suspeita do acusado, que segundo após olhou no retrovisor e verificou que havia viaturas próximo do caminhão que neste momento parou o caminhão na via pública e correu sentido um empresa, pois não do que se tratava e ficou com medo, em sede de interrogatório o acusado nega qualquer participação em roubo, tão somente que fora contratado para dirigir um caminhão informado pelos contratantes e que posterior entrega iria receber o valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) pelo serviço. Insta Consignar, que o acusado não tem antecedentes e que trabalha de forma lícita exercendo a função de motorista e manutenção de veículos de médio e grande porte Desta forma, Vossa Excelência, o acusado nega veemente qualquer participação no que compreende o crime de Roubo, reforça que a vítima não o reconheceu, sendo que, diante das provas juntadas aos autos são insuficientes para uma manutenção de prisão preventiva além de uma condenação, posto que, apenas o que liga o acusado à cena do crime é apenas que estava dirigindo o veículo e que momento posterior se assustou com tanta viatura próxima e não sabia o que estava acontecendo onde veio por empreender fuga a pé, reforça que não teve participação no ilícito apontado. Desta Forma diante do ocorrido, verifica que o acusado participou dos fatos de forma indireta, onde confessa de forma espontânea nos termos do art. 65, inciso III alínea d do Código Penal. DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 157, § 2º, INCISO II, V e parágrafo 2º -A, inciso I, DO CÓDIGO PENAL. No compreende o art. 157, §2º, inciso II e V do Código Penal, especificamente seu §2º, inciso II, V e parágrafo 2º - A, do Código Penal, assim: (...) §2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...) II - Se há o concurso de duas ou mais pessoas; III - Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstâncias; (...) V - Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringido sua liberdade. Como está demonstrado aos autos, no que pese análise, verificamos que o acusado não cometeu o ilícito em tela, evidencia que em seu depoimento em delegacia que trabalha como motorista autônomo além de serviços de manutenção de veículo e que no dia dos fatos foi contratado para dirigir um caminhão até um endereço posterior informado. Acredita que sua função era apenas de dirigir caminhão que não presenciou abordagem do motorista do caminhão, onde fica devidamente demonstrado com os depoimentos das testemunhas arroladas na exordial acusatória. Verifica que a vítima não o reconhece

como um dos autores do Roubo, tão logo o acusado não tem nenhuma relação de amizade com os supostos roubadores, que afirma que sua função é tão somente dirigir o caminhão. Assim é notório que o fato de o acusado ter sido pego dirigindo o veículo ou até tentado empreender fuga haja vista ter se assustado com os Policiais não pode colocar como autor dos fatos até porque como elemento probatório principal que é a vítima veio por não reconhecê-lo, tão logo, fica claro, com a insuficiência probatória é compreensível a absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, no crime de Roubo Qualificado. Desde já, se ressalta a importância que tem o interrogatório do acusado não somente como natureza jurídica de meio de defesa, mas também como incontestável natureza de meio de prova. Note-se que o interrogatório é, fundamentalmente, um meio de defesa, pois a Constituição assegura ao réu o direito ao silêncio. Logo, a primeira alternativa que se avizinha ao acusado é calar-se, daí não advindo consequência alguma. Defende-se, pois, entretanto, caso opte por falar, abrindo mão do direito ao silêncio, seja lá o que disser, constitui meio de prova inequívoco, pois o magistrado poderá levar em consideração suas declarações para condená-lo ou absolve-lo. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, capítulo III). Em continuidade... Que continue a ser uma espécie de prova, não há maiores problemas, até porque as demais espécies defensivas são também consideradas provas, mas o fundamental, em uma concepção de processo via da qual o acusado seja um sujeito de direitos, e no contexto de um modelo acusatório, tal como instaurado pelo sistema constitucional das garantias individuais, o interrogatório do acusado encontra-se inserido fundamentalmente no princípio da ampla defesa. (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, ed. Del Rey, 6ª Ed., pág. 329). Nessa mesma linha de raciocínio, verifica perante o depoimento prestado pela vítima em sede de delegacia, que foi abordado por uma pessoa adversa das características do acusado, onde utilizava capuz, tão logo, fazendo reconhecimento, não havia possibilidade alguma, ademais não foram encontrados em poder do acusado qualquer bem subtraído, tampouco a suposta arma de fogo que teria sido utilizada durante a execução delitiva. Quanto à insuficiência da palavra da vítima, para, por si só, amparar uma condenação, colaciona-se: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA. IN DUBIO PRO REO. 1. SOMENTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA DE FORMA ISOLADA, MUITO EMBORA DIGA DOS CONTORNOS E DA IMPORTÂNCIA NOS FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS. NÃO AUTORIZA UMA CONDENAÇÃO, EIS QUE ESTÁ EM CONFRONTO COM O PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO, QUE DIZ A EXIGÊNCIA DA PROVA PLENA QUANTO A TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA. 2. APELAÇÃO DO ACUSADO PROVIDA. (88013820118070004 DF 0008801-38.2011.807.0004), Relator: João Timoteo de Oliveira, Data de Julgamento: (09/02/2012, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/02/2012, DJe pág. 232) APELAÇÃO CRIME – ROUBO QUALIFICADO E TENTADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DE SUA AUTORIA E MATERIALIDADE NA PARTICIPAÇÃO DO DELITO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADA NO CADERNO PROCESSUAL – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ACERTADA – SENTENÇA Apelação Crime 592.274-5 – ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Relator: Domingos José Perfeito, Data de Julgamento: 11/03/2010, 4ª Câmara Criminal). Em fase judicial, a vítima, declarou que foi abordado e que não era possível fazer o reconhecimento, logo em relação ao acusado não o reconheceu. Assim, o que liga o acusado aos fatos é tão somente o motivo de ele ter sido preso próximo ao caminhão subtraído logo em sua posse nada de ilícito foi encontrado, desta forma a r. defesa afirma ser precária as provas arroladas aos autos para ensejar uma possível condenação. ASSIM, FICA EVIDENTE AS INCOERÊNCIAS E INCONGRUÊNCIAS PRESENTES NO PRESENTE FEITO. Corroborando, com nosso entendimento, ora explanado, temos o depoimento dos Policiais das testemunhas, além das vítimas, envolvido, onde em contato com a vítima não reconheceu o acusado, logo o que liga, é apenas o fato de tê-lo visto assumindo a condução do caminhão, assim fica evidenciado que sua função é de motorista e que fora contratado para isso, tão logo, não sabe de qualquer roubo ou teve qualquer participação. Nessa Linha, verificamos: A majorante prevista no inciso V do § 2º do artigo 157 do CP exige, para sua configuração que a vítima seja mantida por tempo juridicamente relevante em poder

do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. (STJ, AgInt no REsp 1.581.894/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 31/08/2016). Desta forma fica esclarecido que o acusado não consumou o roubo, muito menos sabiam da existência de tal ilícito, o acusado nega qualquer participação no ilícito, com isso, em relação ao crime de Roubo Qualificado deve ser absolvido, nos moldes do art. 386, VII do CPP. Em uma análise mais precisa, há a ausência de dolo em relação ao crime de Roubo, que deve ser considerada a avaliação do presente caso, pois nitidamente o acusado não teve qualquer participação de cometer o ato ilícito informado na exordial acusatória, corroborando os depoimentos das testemunhas e da vítima que não trazem com clareza o ato praticado pelo acusado, além disso, de forma fantasiosa verificamos o depoimento do funcionário representante da empresa vítima que alega estava monitorando o caminhão da empresa que representa momento em que viu um carro abordando o caminhão no sentido de cometer Roubo e que diante daquela situação perguntou a uma pessoal que trafegava naquela via e que se identificou como Policial Militar, nossa que coincidência, assim a r. defesa do acusado levanta a dúvida, onde está este Policial por que não foi ouvido em sede de Delegacia. Posto assim em relação ao crime de Roubo, temos que ter dois elementos essenciais, qual seja, a violência e grave ameaça, fato este não praticado pelo acusado, assim os fatos narrados pela vítima, não demonstra em nenhum momento a caracterização destes elementos, logo, cai por terra o crime de roubo, aplicado ao acusado, devendo ser absolvido conforme art. 386, VII, do Código Processo Penal. LOGO, OS ELEMENTOS ENSEJADORES DO DOLO, NÃO ESTÃO DEMONSTRADOS NO CASO EM TELA, POIS FACILMENTE PODEMOS VERIFICAR QUE O ACUSADO NÃO TEVE QUALQUER CONDUTA VOLITIVA DIRECIONADA À ILICITUDE, MAS PELO CONTRÁRIO: TEVE UMA ERRADA PERCEPÇÃO DA REALIDADE, INCORRENDO ERRONEAMENTE NAS CONDUTAS MENCIONADAS, DEVENDO SER ABSOLVIDO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOS PEDIDOS. Assim, no Nom Liqueet, se impõe, para que seja o Acusado o Senhor, ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS, absolvido da acusação a que responde perante a Justiça Pública, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal. O ACUSADO CHAMA A ATENÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, PARA A FRAGILIDADE E INCONSISTÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA UM POSSÍVEL DECRETO CONDENATÓRIO. Enseja, ainda, que o acusado está sendo injustiçado em relação à acusação que lhe pesa, pela qual até o momento sofre constrangimento ilegal, devido sua prisão preventiva, sem está devidamente definido sua real participação nos fatos. ENTRETANTO, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência em Absolver o Denunciado, requer-se diante das suas boas qualificadoras, sendo primário de bons antecedentes, além de residência fixa, ocupação lícita (autônomo - motorista), além de ser pai de Família, devendo ser analisado por Vossa Excelência cabendo uma absolvição no caso em tela, logo Vossa Excelência não entender desta forma deve ser aplicado, as penas mínimas e estas substituídas por restritivas de direitos, consequentemente fazendo que o acusado após aplicação do mínimo o acusado venho cumprir em Regime Inicial Semiaberto ou o Regime Aberto, onde corrobora o art. 59 do CP, autorizando a dita fixação. Por fim, ressaltasse, embora acusado pela prática do Crime de Roubo, provou-se de forma clara e límpida a devida participação do acusado se assim se enquadrar no dispositivo legal qual seja, no crime de Receptação, além da falha na colheita processual, devendo por isso, ser considerado o PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, que exige que a custódia cautelar tenha relação com a reprimenda a ser imposta, para que o acusado tenha sua pena aplicada no mínimo legal, sendo então, substituída por duas restritivas de direito ou por umas delas e multa, além do início do cumprimento em Regime Aberto, caso não substituída. "EX POSITIS", requer que a presente ação seja julgada, totalmente, Improcedente, e para que seja ao final acolhidos os pedidos acima mencionados em favor de ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS, para que sejam Absolvidos da acusação que lhe são feitas, com base no art. 386, incisos IV,V e VII todos do Código de Processo Penal, caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, requer-se, seja aplicada às penas mínimas, e estas substituídas por restritivas de direitos, e se não for o caso, que seja fixado o regime semiaberto ou aberto para início da reprimenda, levando -se em consideração as falhas do processo, além das qualificadoras favoráveis do acusado, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que acolha as teses lançadas

em defesa final, sendo suscitado, também, que o acusado possa recorrer em liberdade, fazendo-se, assim, a Máxima Justiça!!! Nestes Termos, Pede Deferimento.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS, qualificado à pág. 18, viu-se denunciado como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, porque, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 12h38min, na Avenida Presidente Wilson n. 1707, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado e em unidade de designios com pelo menos quatro outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas José Pereira Ramos e João Carlos Marques, carga de sucata de cobre avaliada em R\$ 455.510,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e dez reais) e caminhão Mercedes Benz de placas PVW9C69, avaliado em R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bens de propriedade da empresa "VIMEL", representada por Ricardo André Fernandez. Segundo restou apurado, o denunciado ADALBERTO, conluiou-se com ao menos quatro indivíduos, não identificados, e, mediante a divisão de tarefas, ajustaram plano para o roubo da carga e do caminhão supramencionados. Foi assim que, na ocasião dos fatos, utilizando dois veículos, um Sandero prata e outro HB20 branco, iniciaram a execução do roubo. Assim, na Avenida Presidente Wilson, n. 1707, o denunciado e seus comparsas, fecharam o caminhão ocupado pelas vítimas com o HB20 branco e mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, renderam José, motorista do caminhão, e João, ajudante. Um dos criminosos então embarcou no caminhão e ordenou que José conduzisse o caminhão seguindo o veículo HB20 branco. Cerca de 130 metros depois, ordenaram que José parasse o caminhão. As vítimas, José e João, sob a mira da arma de fogo, foram então obrigadas a desembarcar do caminhão e ingressar no interior do HB20, com os rostos cobertos pelas próprias roupas e com as cabeças abaixadas enquanto o denunciado assumiu a direção do caminhão. O indivíduo armado também embarcou com as vítimas no HB20, no interior do qual estavam outros dois roubadores e assim circularam pela cidade, mantendo a liberdade das vítimas restritas. O denunciado, Adalberto, na direção do caminhão roubado, passou a conduzi-lo, seguindo o veículo Renault Sandero de cor prata, dirigido por outro comparsa de identidade ainda não apurada. Paralelamente, os outros roubadores circulavam com as vítimas a bordo do HB20. Ocorre que o representante da empresa proprietária da carga, Ricardo, presenciou toda ação delituosa pois vinha em um carro à frente, indicando o caminho ao motorista do caminhão vítima. Assim ele presenciou o caminhão ser fechado pelo HB20 branco e o momento em que os assaltantes ingressaram no caminhão. Também presenciou quando as vítimas foram retiradas do caminhão e levadas para o veículo HB20 branco quando então o denunciado assumiu a condução do caminhão. O representante da vítima acionou a polícia e as viaturas passaram a seguir o caminhão. Os dois veículos envolvidos no crime conseguiram despistar os policiais, mas o denunciado, Adalberto, percebendo que as viaturas estavam em seu encalço, parou o caminhão e tentou fugir, momento em que os policiais lograram detê-lo. No interior do caminhão roubado, encontraram uma sacola com um bloqueador de sinal localizador. Ricardo reconheceu Adalberto como o sujeito que vira assumir a direção do caminhão durante o assalto. Apurou-se ainda que, em dado momento, os autores do HB20, em circunstâncias ainda não esclarecidas, souberam que a polícia interceptara o caminhão roubado, percebendo que "algo havia dado errado", quando então liberaram as vítimas no Campo Limpo e se evadiram. Preso em flagrante e conduzido até o distrito policial, ADALBERTO negou o crime (fls. 12). O caminhão e a carga (nota fiscal de fl.23) foram recuperados e restituídos às vítimas (fls. 14). Oferecida a denúncia, esta foi recebida, o réu foi citado, sendo apresentada resposta à acusação pela defesa constituída. Afastadas as teses defensivas e ausentes as hipóteses de absolvição sumária, confirmou-se audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, previamente agendada. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das vítimas e do policial militar Rinaldo e, após desistência homologada das partes das demais oitivas, foi realizado o interrogatório do acusado ao final. Superada a fase processual prevista no art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, as partes debateram. O

Ministério Público requereu a procedência integral da ação penal, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Ponderou, ainda, acerca da dosimetria das penas e da fixação do regime inicial para pena privativa de liberdade. A d. Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos IV, V e, sobretudo, inciso VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente o afastamento das majorantes e pedidos outros relacionados à dosagem das penas, da fixação do regime inicial para a reprimenda corpórea e o direito de recorrer em liberdade. Este, em síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão punitiva estatal merece ser julgada PROCEDENTE, devendo o acusado ser condenado como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. Nestes termos, do percutiente exame do consistente acervo probatório, infere-se que restaram cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, assim como as majorantes descritas na denúncia. A materialidade delitiva é incontestada e vem estampada no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, auto de avaliação, auto de entrega, do auto de prisão em flagrante, sendo corroborada pelos demais elementos de prova e informativos coligidos nestes autos. A autoria também é certa. O acusado ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS, interrogado em juízo, confessou a prática do crime. São verdadeiros os fatos narrados. Estava precisando de dinheiro e, por isso, aceitou o convite de dirigir o caminhão que ia ser conduzido. Ia ganhar R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Quando viu que os demais fugiram, tentou fugir para a empresa. Só ia dirigir. Está arrependido. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática dos delitos. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de tê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. Ainda em harmonia com a confissão espontânea do réu, temos as seguras palavras judiciais dos ofendidos. O

ofendido José Pereira Ramos, em juízo, relatou que não reconhece nenhum deles, pois todos estavam de máscaras faciais, não era capuz. Eram máscaras como aquelas utilizadas para a pandemia da COVID. Quando da abordagem e da entrada no HB20, todos estavam de máscaras. Quando falaram para parar o carro, o cara estava de boné e máscara, não tem condições de reconhecer qualquer das pessoas perfiladas. Parou em frente à fábrica e nem desligou o caminhão, encostou um HB20 branco do seu lado e saiu da pessoa do carona, atravessou à frente do caminhão e já abriu a porta com a arma e pedindo para o seu ajudante para que ele ficasse

entre o assaltante e o depoente. Conduziu o caminhão por cerca de 130 (cento e trinta metros), o HB20 virou à esquerda, virou atrás do HB20, as portas abriram e saiu um rapaz de boné, que ficou ao seu lado, saiu do caminhão, entraram o depoente e o ajudante no HB20 e ficaram com os rostos cobertos. Pararam meio-dia e quinze e quando foram soltos, era umas 14h30min da tarde, por aí. Disseram para não olhar para trás. O dono da empresa estava acompanhando, ele chegou primeiro na firma, chegou pelo lado da rua, enquanto o depoente chegou por outro. Quando sinalizou para o proprietário que havia chegado, o HB20 já estava a 5 metros. No caminhão, só entrou 1 (um) assaltante e foi ele que liberou e dirigiu o caminhão. O que abordou inicialmente desceu do caminhão e entrou com os depoentes e outro roubador entrou dentro do e conduziu o caminhão, que foi preso. Não reconheceu na delegacia. O ofendido João Carlos Marques, ouvido em juízo, disse que não tem condições de reconhecer, pois não enxergaram ninguém, já estavam no carro. Pararam na porta da empresa, um dos roubadores já estava ao seu lado, já disse para ir a um banco de passageiro do carro. Ele estava de máscara e com arma de fogo. Andaram poucos metros, viraram à esquerda e desceram do caminhão. Havia 2 (dois) carros, desceu um rapaz do carro de trás e assumiu o volante do caminhão, do Sandero. Não teve contato pessoal com quem assumiu o volante. Quem teve contato foi o Ricardo. Não conseguiu ver a fisionomia do roubador. Foi Ricardo que viu. Ficaram sob o poder dos assaltantes por umas três ou quatro horas. Ricardo presenciou. Primeiro foi o HB20, depois, o Sandero. Os roubadores disseram que o roubador motorista do caminhão foi preso e eles começaram a fuga, suspeitaram disso, pois o comparsa não estava atendendo o telefone. Não foram agredidos. Só havia uma pessoa armada, pelo que viram, o que estava com eles no banco detrás. O ofendido Ricardo André Fernandez, em juízo, teve contato com o roubador que assumiu a direção do caminhão. Reconhece ADALBERTO, o qual foi perfilado com outras 2 (duas) pessoas. Não tem dúvida alguma. A história começou no galpão da fábrica, de onde o caminhão saiu e ia para uma empresa. O caminhão saiu por volta das 9h30min-10h00. Foi acompanhando o caminhão pelo percurso, até à empresa destino. Estacionou o carro do outro lado da rua e ficou aguardando a chegada do outro caminhão. Tão logo o caminhão estacionou, um HB20 branco desceu na porta do motorista, desceu uma pessoa e abordou o caminhão. Havia uma arma de fogo. Era uma pessoa com aquelas jaquetas corta-ventos. Ele rendeu, ordenou que o motorista dirigisse para uma rua próxima. Foi acompanhando o caminhão pelo carro e foi ligando para o 190. Tão logo viraram à esquerda, o caminhão parou. O motorista e o ajudante desceram e um dos assaltantes e, em seguida, subiu o motorista, o ADALBERTO. O caminhão seguiu em um rumo, o qual foi perseguido pelo depoente e o carro foi para outro. Cruzaram com duas viaturas e, assim que o caminhão virou a rua da Mooca, o acusado abandonou o caminhão e fugiu para uma rua sem saída, onde ele foi abordado e preso. Não tem dúvida alguma no reconhecimento. Acompanhou toda a movimentação dos 2 (dois) carros e só presenciou uma arma de fogo. A carga toda foi recuperada, pois o depoente ficou no acompanhamento o tempo todo do caminhão, que estava sendo conduzido pelo acusado. O caminhão foi recuperado perto da hora do almoço e mais ou menos do meio para o final da tarde, o ajudante e o motorista do caminhão entraram em contato, informando que foram liberados pelos roubadores. Saíram da empresa, localizada no Taboão da Serra. Durante o trajeto, costuma acompanhar o caminhão pela frente e por trás, para verificar eventuais perigos/riscos. Faz isso quando a carga tem um valor agregado um pouco maior. Tem o hábito de acompanhar por rastreador ou o acompanhamento físico do caminhão. A empresa destinatária seria na Rua Presidente Wilson. O caminhão parou na porta da empresa, pois era seu destino. Ele mal havia parado e foi abordado pelo HB20. Quem abordou, abordou a porta do passageiro. Logo

depois, o caminhão foi conduzido a 200, 300 metros, para uma rua à esquerda. Assim que o caminhão saiu, entrou novamente no seu carro e foi, à distância, acompanhando o veículo e falando com 190. Durante o trajeto, um transeunte na rua verificou a situação e pediu ajuda a ele. Ela ajudou na ligação e ela ajudou fazendo a ligação no 190, dizendo que estava acompanhando um caminhão que havia sido roubado. Não conhecia ela, ela ficou no banco do passageiro do carro conduzido pelo depoente. As vítimas entraram no HB20 branco, desceu o acusado do Sandero, de cor prata. Crê que não teve comunicação na hora do acusado com outros participantes. Crê que ele estava de agasalho e bermuda. Pela distância, não crê que ele estava armado. O acusado ingressou no caminhão e começou a conduzi-lo, aparentemente seguindo o Sandero Prata. Crê que acompanhou por 2 (dois) quilômetros. Estavam seguindo na rua, o caminhão virou à direita, quando cruzaram com as duas viaturas, quando informaram que o caminhão havia sido roubado, as viaturas manobram pela volta, o caminhão já estava abandonado e o rapaz havia corrido do caminhão, largando até o bloqueador de sinal dentro do caminhão. Viu ele carregando uma sacola de papel, de cor parda, que foi localizado dentro do caminhão, onde havia esse bloqueador. Teve contato com ele no momento da abordagem, pois estava próximo do caminhão, fechou o caminhão depois, foram encontrados os telefones celulares do motorista e do ajudante e desligou o caminhão. Depois deixou as chaves com os policiais, que ficaram resguardando o caminhão. Fez o reconhecimento na fase policial da mesma forma que fez aqui. Perante este Juízo, a vítima Ricardo reconheceu o acusado como sendo aquele um daqueles que cometeu o delito narrado na denúncia. E não há por que suspeitar de tais depoimentos, pois tal pessoa sequer conhecia o réu e não há justificativa de que pretenda acusá-lo falsamente de crime, razão pela qual não há qualquer motivo para descredibilizar seus depoimentos. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que qualquer das vítimas tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos e, ainda, tem-se que Ricardo pormenorizou as condutas do acusado, individualizando-as, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Reprisa-se a importância de que o reconhecimento do acusado em solo policial foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo servir como meio idôneo de prova para identificá-lo como um dos autores do delito e fundamentar a condenação em seu desfavor. Ainda, o policial militar Rinaldo Repulho, em juízo, prestou firme depoimento, dizendo que foi irradiada, que um veículo havia sido tomado de roubo e que ele estaria se deslocando para a área do 11 Batalhão, do qual o depoente pertence. Deslocaram-se para as proximidades, quando avistaram um cidadão acenando no meio da via, solicitando o apoio. Chegando lá, ele narrou que um indivíduo havia se evadido do caminhão e havia adentrado dentro de uma empresa. Quando foram até à

porta da empresa, os funcionários já estavam o trazendo e foi possível a abordagem. O caminhão era da ocorrência irradiada, crê que a carga era de cobre. Dentro do caminhão, foi localizado um bloqueador. Não se recorda muito dos detalhes que Ricardo repassou, mas que o acusado estava junto com a quadrilha e estava na direção do caminhão. Em abordagem prévia, o acusado disse que não sabia onde ia ser entregue o caminhão, mas que era para seguir os 2 (dois) carros. A tarefa dele era conduzir o caminhão e ia receber uma quantia pelo ofício. Ele comentou que, no momento, não saberia que ia se tratar de um roubo, mas ele presenciou o fato e tomou posse do caminhão. A abordagem teria sido feita na frente da empresa para a qual seria entregue a carga. Pelo relato do Ricardo, o caminhão estava seguindo os veículos, contudo, estes se evadiram e abandonaram o caminhão e, em seguida, o acusado largou o caminhão e se evadiu para uma outra empresa ali próxima. Não se recorda se ele estava com documentos comprobatórios

de sua habilitação ou de propriedade do veículo. O caminhão estava parado, na via, ao lado da empresa onde ele foi abordado. A vítima testemunhou tudo, inclusive indicando a empresa na qual o acusado se adentrou. Quando chegaram, o caminhão já estava parado na via. Ele invadiu a propriedade da empresa, os funcionários o estranharam e colocaram ele para fora. Tinha mais duas viaturas, não lembra os prefixos delas. Não sabe se havia um policial à paisana, tiveram contato com Ricardo somente. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Diante deste robusto acervo probatório, infere-se, seguramente, que o acusado concorreu para a prática do roubo triplamente majorado. A causa de aumento do concurso de agentes é incontestada, pois provado que roubo contou com a participação efetiva de diversos agentes, circunstância confirmada pelas palavras dos ofendidos. Indiscutível a adesão e solidariedade do réu à empreitada delituosa, estando presente o liame subjetivo e aos demais requisitos configuradores do concurso de agentes. O emprego da arma de fogo foi amplamente provado, sendo confirmado pelos firmes relatos judiciais. Assinalo que a falta de apreensão arma é prescindível para a configuração da causa de aumento pelo emprego da arma de fogo, podendo ser provada por outros elementos de prova. No caso, os depoimentos das vítimas são coerentes e suficientes em demonstrar o efetivo emprego de ao menos uma arma de fogo. Em razão do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a prisão do acusado, improvável teria sido a sua apreensão e, logo, a sua perícia. Neste ponto, já decidiu o C. STF: "A qualificadora de uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2.º, I) independe da apreensão da arma, principalmente quando, como ocorreu nos autos, a arma foi levada pelos comparsas que conseguiram fugir" (STF - 2.ª T. - HC 84032 - Rel. Ellen Gracie - j. 13.04.2004 - DJU 30.04.2004, p. 70). E, ainda, precedente deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Roubo. Autoria confirmada pelo reconhecimento em juízo pela vítima, ratificado pelo depoimento dos policiais. Majorante de emprego de arma de fogo demonstrada pela palavra da vítima. Irrelevância da falta de apreensão e perícia da arma. Precedentes. Concurso de agentes também descritos na prova oral.

Absolvição do corréu não afasta a existência de outros roubadores durante a ação criminosa. Regime fechado decorrente das circunstâncias do delito. Desprovemento." (TJSP; Apelação 0003283-06.2015.8.26.0196; Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018). Por último, também ficou suficientemente configurada a majorante da restrição da liberdade. As vítimas afirmaram que ficaram com suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, circunstância que impossibilitou os ofendidos de oferecerem qualquer tipo de reação, ficando privados do direito de locomoção, ficando à mercê dos roubadores. As vítimas narraram inclusive, com detalhes, de como foram subjugadas e guarnecidas em um carro pelos roubadores, fortalecendo a certeza de que houve restrição de liberdade. Portanto, suas declarações confirmam que permaneceram mantidas privadas de sua liberdade de locomoção por lapso temporal desarrazoado e apto a configurar a causa especial de aumento em tela. Neste sentido, colaciono precedente deste E. Tribunal de Justiça: "Além do concurso de agentes e da ameaça com o emprego de arma de fogo, indubitosa a restrição à liberdade do ofendido, que foi amarrado pelos bandidos e mantido preso no quarto da residência. Aliás, a causa de aumento em exame deve ser proclamada independentemente do tempo de duração do constrangimento, porque a tutela do legislador teve em vista não só a liberdade da vítima, como também impedir que ela, além de suportar a subtração em si, ainda seja usada para viabilizar a plena execução do delito e facilitar a fuga, sendo submetida, uma vez mais, a sério risco. E não se tem dúvida de que a vítima, em casos tais, é exposta a perigo potencial." (5ª Câmara Criminal, Ap. n. 0000893-87.2012.8.26.0028, rel. Des. Pinheiro Franco, j. 10.10.2013, v.u.). Frise-se que as restrições à liberdade das vítimas ultrapassaram tempo razoável e em circunstâncias que extrapolararam a grave ameaça componente do delito, ou seja, em tempo e em circunstâncias muito além daqueles necessários à consumação do roubo. Houve consumação do crime de roubo, bastando que cessasse a grave ou violência, para que o poder sobre os bens se transformasse de detenção em posse. Inclusive, este é o entendimento consagrado pelos superiores tribunais, sedimentado com a edição da Súmula 582 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada". Diante desses fundamentos, afastadas as teses defensivas, comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal e, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, bem como afastadas as teses defensivas, reconheço a ocorrência do delito e passo a dosar as penas. DOSIMETRIA. Preliminarmente, tendo em vista o advento da Lei nº 13.654/18, adoto entendimento no sentido de que reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no novo § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, havendo outras majorantes, estas podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob pena de ferir, com a dupla incidência, cumulativamente, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Por isso, prevê o parágrafo único do art. 68 do Código Penal que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Ante o exposto, as circunstâncias referentes às causas de aumento outras que não sejam relacionadas ao emprego de arma de fogo (no caso em comento: concurso de agentes e restrição de liberdade), serão sopesadas individualmente, a título de circunstâncias do crime. Superadas tais ilações iniciais, com exceção das circunstâncias do crime, observo que os critérios judiciais previstos no art. 59 se encontram dentro da normalidade. Desta feita, em razão das circunstâncias desfavoráveis (circunstâncias do crime), majoro as penas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, considerando a presença da atenuante da confissão, reduzo as penas para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo unitário. Na terceira fase, incide

uma única majorante do roubo (arma de fogo), razão pela qual promovo o aumento de 2/3 (dois terços), elevando-as para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário. À falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Considerando a primariedade do réu e a quantidade da pena aplicada, porém, sopesando que se trata de crime pernicioso, com emprego de violência contra diversas vítimas, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e em comparsaria criminosa, não sendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal totalmente favoráveis, e atento aos critérios do artigo 33 e seus §§, do Código Penal; entendo por bem em fixar o regime SEMIABERTO para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, regime que, no caso, se apresenta como compatível com suas condições pessoais. Neste aspecto, é certo que a capitulação do delito de roubo nem sempre é motivo suficiente para determinar o cumprimento da pena, desde o início, em regime fechado, devendo ser fixado o regime de acordo também com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, como já decidiu o C. STF: RT 754/539; 753/514. Além disso, a teor da Súmula 440 do STJ: "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ADALBERTO ADRIANO GROSSKLAUS, qualificado à pág. 18, às penas de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. O réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a fase de instrução. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade e periculosidade, e permanecendo presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade. De rigor, portanto, a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Oficie-se, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra. Transitada em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados